

1500130-76.2022.8.26.0637

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS RICARDO GUIMARÃES

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2033935/2022 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 22849103 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 323/22/229 - CENTRAL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500130-76.2022.8.26.0637 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500130-76.2022.8.26.0637

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2033935/2022 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 22849103 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 323/22/229 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2033935 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2033935 - 01º D.P. TUPÃ, 323/22/229 - 01º D.P. TUPÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO XAVIER NUNES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS RICARDO GUIMARÃES

1. Relatório

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de, THIAGO XAVIER NUNES, como incurso no como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 06 de fevereiro de 2022, por volta das 17h51min, na Avenida Lélio Pizza, nº 985, Vila Tupã Mirim I, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, transportava e trazia consigo, para posterior entrega a consumo de terceiros, 11 (onze) porções de "maconha" - CANNABIS SATIVA L - THC (Tetrahydrocannabinol), com peso líquido de 18,13 gramas (peso bruto 25,06g), e 4 (quatro) porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 0,54 gramas (peso bruto 5,5g).

A denúncia foi recebida em 02/03/2022 (fls. 184/188).

Apresentada resposta à acusação (fls.146/159).

Ausentes causas para a absolvição sumária, determinado o prosseguimento do processo (fls.184/188).

Realizada audiência de instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas do rol acusatório, as arroladas pela Defesa e, ao final, o réu foi interrogado sobre os termos da acusação.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais, postulando o julgamento procedente da ação. Na dosimetria, na primeira fase não há circunstâncias a serem levadas em consideração, na segunda fase há a reincidência, vedada o redutor do art. 33 paragrafo 4º, o regime inicial há de ser o fechado, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A Defesa apresentou alegações finais escritas, postulando pela improcedência da ação, pela absolvição do acusado, em caso de condenação apelou pelo regime inicial aberto, com substituição de penas.

2. Fundamentação

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada no boletim de ocorrência (fls.06/08), laudo pericial provisório (fls. 15/17) e definitivo (fls.262/267), auto de exibição e apreensão (fls.10/12), e as demais provas constantes nos autos.

A autoria delitiva pode ser seguramente atribuída ao acusado.

A testemunha JAMES PORCEL DE COUTO, em sede policial declarou que “nesta data encontra-se em serviço, juntamente com o Cb. Ribeiro, e patrulhavam pela Avenida Lélío Pizza, área central desta cidade, quando se depararam com o indiciado Thiago Xavier Nunes, já conhecido nos meios policiais e sobre o qual recaem diversas denúncias de tráfico de drogas, e este, ao notar a aproximação da viatura, colocou um objeto na boca, fato que motivou sua abordagem; questionado sobre o que havia colocado na boca, o indiciado acabou retirando da mesma 04 (quatro) porções de substância aparentando ser “crack”, envoltas de forma contínua em plástico do tipo “sacolê”; durante a revista pessoal no mesmo, o depoente localizou no bolso direito da frente da bermuda do indiciado mais 10 (dez) porções de substância esverdeada com características de “maconha”, também envoltas em plástico transparente, além de R\$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro, tendo o indiciado confessado que as drogas seriam destinadas à comercialização; neste momento, THIAGO tentou evadir-se, sem êxito, motivo pelo qual foi algemado e conduzido às dependências deste Plantão Policial, onde está sendo autuado em flagrante delito”. Em juízo, a testemunha JAMES PORCEL DE COUTO ratificou os fatos.

A testemunha, WILLIAM CESAR RIBEIRO MONTEIRO, em sede policial declarou que “: que nesta data encontra-se em serviço e patrulhava na companhia do Sd. James, pela Avenida Lélío Pizza, área central desta urbe, quando se depararam com o indiciado Thiago Xavier Nunes, já conhecido nos meios policiais e sobre o qual recaem diversas denúncias de tráfico de drogas, e este, ao perceber a presença da viatura, colocou um objeto na boca, fato que motivou sua abordagem; durante a revista pessoal no mesmo, efetuada pelo Sr. James, este logrou êxito em localizar no bolso direito da frente da bermuda do indiciado mais 10 (dez) porções de substância esverdeada com características de “maconha”, também envoltas em plástico transparente, além de R\$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro; indagado sobre o que havia colocado na boca, o autor acabou retirando da mesma 04 (quatro) porções de substância aparentando ser “crack”, envoltas de forma contínua em plástico do tipo “sacolê”, e acabou confessando que os entorpecentes seriam comercializados; neste momento, o indiciado tentou evadir-se, sem êxito, motivo pelo qual foi algemado e conduzido às dependências deste Plantão Policial, onde está sendo autuado em flagrante delito”. Em juízo a testemunha WILLIAM CESAR RIBEIRO MONTEIRO ratificou os fatos.

Em juízo a testemunha, Celia disse que “conhece o Thiago desde ele pequeno, e que ele é usuário de drogas, ele mora com a esposa e a filha, a mãe dele mora na rua caingangs e ele não mora na mesma residência que a sua mãe”.

Em juízo a testemunha, Eduardo declarou "que é cabelereiro e barbeiro, que conhece o Thiago, que Thiago e a esposa é cliente dele no salão, e que Thiago não é traficante, que ele é usuário de drogas, a esposa de Thiago falou para ele que estava preocupada com Thiago pois ele estava usando drogas, como cocaína, maconha e crack".

Em juízo a testemunha, Pedro disse "que é gerente geral de produção, trabalha na empresa fama moveis de Tupã há 31 anos, que Thiago trabalhou com ele em 2016 e 2017, que não tem nada de reclamação e nada contra que Thiago era um perfeito funcionário, que ficou surpreso ao saber que ele foi preso, porque nunca viu ele nessa situação, não tem motivo pelo que convive com ele uma situação dessa". O acusado, THIAGO XAVIER NUNES, em sede policial declarou que "foi o interrogado cientificado pela Autoridade Policial quanto aos seus direitos individuais constitucionalmente previstos, em especial os de receber assistência de familiares ou de advogado que indicar, de não ser identificado criminalmente senão nas hipóteses legais, de ter respeitadas suas integridades física e moral, de manter-se em silêncio e/ou declinar informações que reputar úteis à sua autodefesa, de conhecer a identidade do autor de sua prisão e, se admitida, prestar fiança, se o caso for. Cientificado da imputação que lhe é feita e das provas contra si existentes, ao ser interrogado pela Autoridade Policial, às perguntas respondeu: que não está acompanhado de advogado e que sua esposa Natália foi cientificada de sua prisão através da linha nº (14)98826-8121; quanto aos fatos, afirma que é usuário de drogas ("maconha" e "pó") de longa data, e que nesta tarde encontrou um conhecido seu, também usuário, que o chamou para fumarem um "mesclado"; tal conhecido, que não irá identificar, lhe deu o dinheiro para buscasse a droga e assim o fez, sendo que quando retornava para reencontrá-lo, acabou se deparando com uma viatura da Polícia Militar e colocou os 04 (quatro) "papéis" de "crack" na boca; foi abordado e acabou tirando as drogas de sua boca; em seu bolso, um dos policiais encontrou R\$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro, que era o troco do se conhecido; nega que estava na posse de "maconha"; não foi agredido".

Em juízo o acusado, THIAGO XAVIER NUNES declarou que "estava na casa da mãe dele, tinha usado drogas e ingerido bebidas alcóolicas, então acabou e ele saiu da casa da mãe dele para buscar mais drogas ali nas redondezas, quando esta voltando para a casa da mãe na rua caingangs ele viu a viatura e guardou na boca as 4 pequenas porção que estava com ele, ele tinha ido buscar 4 porções, 15,00reais cada uma, ele estava com 100,00 reais e sobrou 40,00 reais de troco, como ele estava alcoolizado e drogado ficou apavorado e colocou na boca, foi abordado não mostrou reação nenhuma eles pediu ele parou e deu a eles a droga que estava com ele, foi conduzido até a delegacia, pegaram o celular dele e ficaram fuçando, quando a delegada veio pegar o depoimento, então ele ficou sabendo que tinha mais entorpecentes, ele ficou sem chão, ficou apavorado, porque nunca tinha passado por uma situação dessa, nunca tinha ido preso sempre trabalhando, a droga dele era apenas as 4 pequenas porção que colocou na boca, que desconhece a maconha, que não era dele, apenas ficou sabendo disso na delegacia das demais drogas, que o problema dele é a bebida e a droga, que quando esta ingerindo bebida usa droga, que só conhece de longe um dos policiais o James, mas que não tem nada contra eles, que o celular eles mexeu não tinha nada e eles devolveu a mulher dele, nessa época ele trabalhava na Beatrice e trabalha até hoje lá, que nesse dia usou cocaína, crack e álcool, já tinha sido abordado mas não pelos mesmos, trabalha desde os 18 anos que tem carteira assinada, que a 3 anos esta trabalhando na empresa Beatrice, que a empresa faz exportação de amendoim que é casado e tem uma filha, que mora longe de onde foi abordado". Respeitada a versão do acusado, entendendo que, confrontada com o quadro de provas produzido, está absolutamente isolada e contraditória (contraposta) de modo que as declarações das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida merecem irretocável credibilidade deste magistrado. Não há motivo para desacreditá-las, penso.

Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, trazia consigo, para consumo alheio (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), as drogas apreendidas (AEA [individualizadas // sem embalagem fracionária [granel], indevidamente (sem autorização ou em desacordo com

determinação legal ou regulamentar).

A título de argumentação (ad argumentandum), o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan anotou que "um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente" (TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000638-88.2018.8.26.0588 - Rel. Des. JOSÉ DAMIÃO PINHEIRO MACHADO COGAN, V.U., j. 17/06/2019), de modo que, no presente caso dos autos, as drogas apreendidas não constituem evidentemente pequena quantidade e, de acordo com a experiência forense, são incompatíveis com a hipótese de simples uso. Vale registrar, ainda, que a redação do art. 33, caput, da LD - tipo penal denunciado e processado - não descreve elemento subjetivo específico do tipo, mas há consenso doutrinário, referendado inclusive pela jurisprudência (STF - 1ª Turma - HC n. 69.806/GO - Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ, Seção I, 04/06/1993; TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0011586-45.2010.8.26.0564 - Rel. Des. PAULO ROSSI, V.U., j. 20/06/2011; TJGO - ACrim. n. 33578- 9/213 - Rel. Des. JAMIL PEREIRA DE MACEDO, DJGO 11/11/2008; RT 729/542 e 114/357), que, para a caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, se faz necessária a intenção de comercializar drogas ilícitas (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), não dependendo, todavia, da exteriorização do ato (traditio) concreto de comércio.

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa resultados normativo e naturalístico nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 33, caput, da LD.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (tráfico ilícito de drogas), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407; TJSP - Câmara Especial - Apelação Cível n. 1500148-37.2019.8.26.0400, do Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia - Rel. Des. RENATO GENZANI FILHO, V.U., j. 15/01/2020, p. 07], secundariamente), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.3. Dosimetria da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se aos critérios do art. 59 do CP e art. 42 da LD (denominados pela doutrina de "circunstâncias judiciais"), com preponderância deste em relação àquele.; (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento. Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado - Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD): 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa -, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF).

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a culpabilidade, (ii) a natureza do produto entorpecente, (iii) a quantidade das drogas, (iv) os antecedentes e (v) as circunstâncias do crime são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base, majorando-a de 1/6 (um sexto). Fixo a pena base, assim, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Justifico o aumento com base na natureza do produto entorpecente: É altamente lesiva a natureza da droga apreendida (LPTox [Benzoilmetilecgonina, conhecida popularmente por cocaína, classificado o crack - droga dentre as piores espécies que existem - como subproduto]), cujas consequências, quando ministradas no ser humano, são devastadoras.

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, a parte ré é reincidente não específica (cf. quadro sinótico) (arts. 61, I, 63 e 64, I, do CP), de modo que fixo a pena provisória, com agravamento de 1/6 (um sexto), totalizando a pena intermediária em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da LD, para que se possa aplicá-la, exige que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, de modo que, no presente caso dos autos, a parte ré é reincidente (Processo 0003950-90.2016.8.26.0637)

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, cujo valor diário, atendido o disposto no art. 43 da LD (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

O regime inicial de cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do CP, pode ser o SEMIABERTO.

Pelas mesmas razões, a pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, I (pena privativa de liberdade superior a 4 anos) e III (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO PODE ser substituída por outra espécie, notadamente em virtude da natureza da droga apreendida (crack).

Ainda pelos mesmos motivos, a parte ré, nos termos do art. 77, I (reincidência) e II (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO FAZ JUS à suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada (sursis)

Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP // e art. 2º, § 3º, da LCH, DESNECESSÁRIA a imposição de prisão à parte ré, que, observadas as medidas cautelares impostas, poderá apelar em liberdade (art. 59 da LD), porque respondeu ao processo solta.

Nos termos dos arts. 62 e 63 da LD e art. 91, II, b, do CP, RECONHEÇO A PERDA, em favor da União, dos valores apreendidos com a parte ré (AEA), dado que, pelos fundamentos desta sentença (contexto delituoso processado e julgado), constituem proveito auferido com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

Com o trânsito em julgado (art. 481 das NSCGJ), oficiase, com os dados processuais, ao Posto de Atendimento do Banco do Brasil para que o(a) agente responsável transfira, por GRU, os valores, com os acréscimos legais, para o Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD (CNPJ 02.645.310/0001-99 - Favorecida UG 200246 - Gestão 0001 - Código 20201-0), cujo comprovante da transferência deverá ser encaminhado e, observadas as disposições normativas, juntado nos autos.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar, com fundamento no art. 387, caput, do CPP, a parte ré Thiago Xavier Nunes, qualificada nos autos, como incurso no art. 33, caput, da LD, às penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, cujo valor diário determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto. Expeça-se, com o trânsito em julgado, mandado de prisão em desfavor da parte ré; com o cumprimento do mandado, guia de recolhimento definitiva em seu desfavor (art. 472, I, das NJCGJ).

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003. Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para, com o trânsito em julgado, suspender os direitos políticos da parte ré.

Registrada eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ).

Publique-se (art. 389 do CPP). Intimem-se (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se

(art. 72, § 5º, das NSCGJ).
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Tupã, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA